

1500673-39.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141659/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 25167864

- Delegacia de Polícia de Caçapava, 2141659 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAYANE FAGUNDES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500673-39.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500673-39.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141659/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 25167864

- Delegacia de Polícia de Caçapava, 2141659 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAYANE FAGUNDES ANGELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

RAYANE FAGUNDES ANGELO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, §4.º, incisos IV, no artigo 307, caput, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, em concurso material de crimes, porque, no dia 24 de maio de 2022, por volta das 16 horas e 09 minutos, na Avenida Coronel Alcântara, n.º 214, Centro, nesta cidade e Comarca de Caçapava, a ré, menor de vinte e um

anos, previamente ajustada e com unidade de desígnios com a adolescente infratora, Soraya Gabriela Marques de Queiroz, teria subtraído, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) televisores, marca AOC, 32", avaliadas em R\$ 1.299,99 (mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) cada, pertencentes ao estabelecimento comercial Casas Bahia, representada por Clodoaldo Garcia Sebastião.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas e na Delegacia de Polícia de Caçapava, a acusada, menor de vinte e um anos, teria atribuído falsa identidade a terceiro para obtenção de vantagem em proveito próprio.

Consta, por fim, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a denunciada, menor de vinte e um anos, teria facilitado a corrupção de Soraya Gabriela Marques de Queiroz, adolescente com 16 anos de idade, com ela praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 31/05/2022 (fls. 65) e ratificado seu recebimento em 25/08/2022 (fls. 100/102).

A acusada foi citada pessoalmente (fls. 82) e apresentou resposta à acusação a fls. 85/86.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum, bem como foi a acusada interrogada. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação da acusada nos estritos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 10) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria da acusada é plena e cabal, a começar pela confissão em juízo.

Com efeito, em interrogatório judicial, RAYANE FAGUNDES ANGELO disse que tem 20 anos, é solteira, não tem filhos, estudou até o nono ano, já foi processada por furto. Quanto aos fatos, confessou a autoria dos crimes, admitindo que praticou o furto das televisões junto da adolescente Soraya, bem como que se apresentou aos policiais como Bianca e que se declarou adolescente. Explicou que não havia nenhum motivo específico para furtar os televisores e que está presa pelo presente processo. Esclareceu que mentiu o nome na delegacia por medo e que o ato de pegar a televisão foi impensado.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A par da confissão, o representante da vítima, CLODOALDO GARCIA SEBASTIÃO, confirmou em juízo que as televisões estavam em uma pilha na porta da loja quando duas meninas passaram e subtraíram os equipamentos. Como todo mundo viu o ocorrido, acionaram a polícia, que as encontrou atrás do trailer com as televisões. Após isso, o depoente foi até a delegacia e recuperou os bens.

Convém destacar ser de extrema importância a palavra do ofendido, que não teria qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente a acusada, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denunciação caluniosa.

Não se olvide que, "no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade" (TACRIM. - Ap. n. 1.047.937/5 - São Paulo - 15ª Câmara - rel. Juiz Carlos Biasotti - j. em 03/04/97 - v.u), consistindo a "pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto" (RT 739/627).

Por sua vez, o agente militar EDSON RIBEIRO DA SILVA, sob o crivo do contraditório, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento na Praça da Bandeira e, ao

passarem em frente à loja das Casas Bahia, populares lhes relataram que estranharam duas meninas saindo correndo com televisões do local. Localizaram essas mulheres próximo a um trailer e, debaixo do carro de lanche onde elas estavam, encontraram duas televisões. Diante disso, ambas assumiram a prática do furto às Casas Bahia. No local, ambas se declararam como adolescentes e aquela que se apresentou como Bianca, em verdade, possuía o nome de Rayane, além de passagens criminais em Guarulhos.

Cumpra ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço.

Nesse sentido, confira-se: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Portanto, restou comprovado que RAYANE FAGUNDES ANGELO e a adolescente Soraya Gabriela Marques de Queiroz, previamente ajustadas, foram até o estabelecimento comercial Casas Bahia e subtraíram dois televisores de 32”, marca AOC. Após a rapina, fugiram sentido linha férrea. No entanto, a polícia militar foi acionada e, em diligências pelo local, conseguiu encontra-las escondidas atrás de um trailer de lanche na posse dos bens furtados.

A apreensão dos televisores furtados em poder da acusada e da adolescente corrobora a presunção de que ambas perpetraram o delito patrimonial descrito na denúncia. Lembre-se que “(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé”. (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0017664-70.2012.8.26.0019, 8ª Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015).

“Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório”. (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). (No mesmo sentido: Apelações Criminais números 0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY). Assinalo, por fim, que, à vista da teoria da amotio ou apreensão, o crime ocorreu de forma consumada, porquanto o furto “se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, isto é, do domínio de seu proprietário, não se exigindo que tenha a posse tranquila da res” (Código Penal Comentado, Fernando Capez, Saraiva, 4ª Edição, p. 352)” (RJDTACRIM 22/363).

Assim, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que a acusada e adolescente praticaram o crime de furto qualificado consumado descrito na denúncia, o que inviabiliza sua absolvição por insuficiência probatória.

Mas não é só.

Comprovou-se que RAYANE, quando questionada sobre sua qualificação pelos policiais militares, mentiu dizendo que era adolescente e que se chamava Bianca. Levada até a Delegacia de Polícia, RAYANE continuou se apresentando como Bianca. No entanto, após pesquisas, descobriu-se sua verdadeira identidade, inclusive que respondia a outro feito criminal pelo crime de furto qualificado.

É evidente que a acusada não tem o direito de identificar-se com nome alheio, com o intuito de ocultar passagens criminais e obter vantagens desse comportamento, ao mesmo tempo que prejudica terceiro. Portanto, não há se cogitar de mero exercício de direito de defesa.

Por fim, é forçoso reconhecer que a acusada RAYANE corrompeu a adolescente Soraya Gabriela Marques de Queiroz a praticar com ela o crime de furto contra as Casas Bahia.

Convém consignar que o delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) é formal, pouco importando à sua consumação que adolescente tenha sido anteriormente corrompida, bastando sua participação na empreitada delitiva, como comprovado nos autos.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in AgRg no AREsp 308224 / DF, Rel. Min. Regina Helena Costa (Quinta Turma, DJe 26/09/2013):

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e hoje inscrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente - basta existirem evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia do agente imputável, sendo irrelevante o fato do adolescente já ter praticado outras infrações penais, dada a natureza formal do crime".

Bem a propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, grafada nos seguintes termos: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (Terceira Seção, em 23.10.2013).

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal de RAYANE FAGUNDES ANGELO pelos delitos do artigo 155, §4.º, incisos IV e artigo 307, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, em concurso material de crimes, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atendendo os critérios do artigo 59 do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa para o crime de furto qualificado; 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores e 03 meses de detenção para o crime de falsa identidade.

No tocante à segunda etapa de dosimetria, ausentes agravantes, porém, incidem as atenuantes da maioridade relativa e confissão, as quais não têm o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal, por expressa vedação sumular (Súmula 231 do STJ).

Na derradeira fase, ausentes causa de aumento e/ou diminuição de pena em relação aos delitos.

Em razão do concurso material de infrações, as penas acima deverão ser somadas, resultando no total definitivo de 03 anos de reclusão e 03 meses de detenção, além de 10 dias-multa.

Fixo o dia multa no mínimo legal, por inexistirem elementos que comprovem a capacidade econômica da acusada.

Nos termos do artigo 44 do Código penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, em entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser deliberada em execução criminal, sem prejuízo da multa prevista no preceito secundário do tipo.

Na hipótese de revogação da benesse, diante do quantum de pena aplicado, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, condeno RAYANE FAGUNDES ANGELO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 155, §4.º, incisos IV, no artigo 307, caput, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, em concurso material de crimes, às penas de 03 anos de reclusão e 03 meses de detenção, além de 10 dias-multa, no menor valor unitário.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,

pelo prazo da pena corporal, em entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais e prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser deliberada em execução criminal, sem prejuízo da multa prevista no preceito secundário do tipo.

Diante do regime de pena aplicado e do longo período em que a acusada se encontra presa preventivamente por esse processo, o qual deve ser computado para fins de detração, revogo a prisão preventiva, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Custa ex lege.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; (v) em não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, serão estes destinados à leilão/doação, tal como previsto no art. 123 do CPP e art. 517 da NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos; (v) expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos autos.

P.R.I.C.

Caçapava, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA